



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ
RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dengan
KELURAHAN SUDIANG RAYA
tentang
JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS

Nomor **PIHAK PERTAMA** : 0502 /U00000/2023-S0

Nomor **PIHAK DUA** : 800 / 21 / 55 / 111 / 2023

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (31-03-2023), bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. KELURAHAN SUDIANG RAYA** Pemerintah kelurahan Sudiang Raya yang berkedudukan di Jalan manuruki Nomor 41, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh **H. Andi Dudi Pamadeng, S.E., M.M** selaku Lurah yang bertindak untuk dan atas nama **KELURAHAN SUDIANG RAYA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini menyatakan bahawa **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini.

PASAL 1
TUGA PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan **JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS** kepada **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :

PASAL 2

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS **PIHAK PERTAMA** yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut diatas pengangkutan sampah setiap 3 (tiga) kali dalam seminggu dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di **PIHAK PERTAMA** ke tempat Pembuangan Akhir (TPA).

PASAL 3

ALAT-ALAT KERJA DAN TENAGA KERJA

1. Alat-alat kerja dan tenaga kerja dipersiapkan oleh **PIHAK KEDUA**
2. Kendaraan Pengangkut Sampah disediakan oleh **PIHAK KEDUA**

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-03-2023)** sampai dengan tanggal **Tiga Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-03-2025)** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan salah satu pihak mengajukan perpanjangan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum perjanjian ini berakhir.
2. Perjanjian ini dapat dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali.
3. Bila salah satu pihak berkehendak untuk memutuskan berlakunya Perjanjian, maka pihak yang berkehendak memutuskan perjanjian tersebut harus memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo yang dikehendaki.

PASAL 5

BIAYA PELAKSANAAN

1. Pembayaran Biaya JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan secara berkala setiap bulan berikutnya setelah invoice diterima oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Harga tidak termasuk PPN 11%.
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan proses pembayaran apabila **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelesaian pekerjaan dan berita Acara setelah disetujui **PARA PIHAK** dan telah ditanda tangani oleh Direksi Pekerjaan.
3. Dokumen penagihan yang harus dilengkapi sebagai syarat pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. Kuitansi Bermaterai Cukup;
 - b. Berita acara selesai pekerjaan.
4. Pembayaran akan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen penagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dengan lengkap dan benar serta sesuai dengan syarat pembayaran dalam perjanjian ini.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak atas hasil pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS yang terbaik dan hanya dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS yang dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar atas tagihan permintaan kerja seperti diatur dalam Pasal 6 perjanjian ini.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran tagihan pelaksanaan atas hasil pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS seperti yang diatur dalam perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan seperti yang tercantum dalam perjanjian ini secara seksama dan keahlian yang tinggi.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menempatkan sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli/pengawas yang berkuasa penuh untuk mengambil tindakan mengenai pekerjaan sebagai wakil **PIHAK KEDUA** dan sewaktu-waktu berada ditempat pekerjaan sehingga semua keinginan dan instruksi **PIHAK PERTAMA** dapat dilaksanakan.
4. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab penuh terhadap kondisi perihal kerja operasional dan segala sesuatu yang merupakan peralatan kerja operasional milik **PIHAK PERTAMA** serta membuat laporan dan berita acara apabila terjadi kerusakan peralatan kerja operasional kerja tersebut.
5. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dan yang berlaku dilingkungan **PIHAK PERTAMA** serta yang diperintahkan oleh pekerja **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keselamatan kerja **PIHAK KEDUA** selama perjanjian ini berlangsung.
7. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan dan berita acara pernyataan hasil pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS kepada **PIHAK PERTAMA** setelah pekerjaan selesai.
8. **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pekerjaannya wajib turut serta mengutamakan program mutu dan keselamatan pasien (Pasien Safety).
9. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS yang diatur dalam perjanjian dan tidak melimpahkan pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN/PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk memprioritaskan mutu dan keselamatan pasien dalam hal pelayanan Pengangkutan Sampah Domestik
2. Indikator Mutu dan Keselamatan pasien yang tercantum dalam klausul dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan Perjanjian Kerja Sama

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :



3. Evaluasi Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa Perjanjian Kerja Sama Berakhir
4. Adapun Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien yang disepakati **PARA PIHAK** untuk di evaluasi antara lain :
 - a. Ketepatan waktu pengangkutan sampah domestik yaitu 3 (tiga) kali dalam seminggu, Jika terjadi keterlambatan maka kompensasi dibahas bersama **PARA PIHAK**.
 - b. Penanganan penyelesaian komplain dari **PARA PIHAK** kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
 - c. Kepuasan **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan sampah domestik yang diberikan **PIHAK KEDUA** minimal 80%.

PASAL 9 **PERUBAHAN PERJANJIAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas akan dibuat dalam suatu Addendum/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
4. Usul perubahan dan lain-lain seperti tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini harus diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 10 **PEMBERITAHUAN DAN PARA WAKIL**

PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA.

Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar

Untuk Perhatian : 1. Kesehatan Lingkungan

Nama : Zulfina Eka Putri
Jabatan/Bagian : Jr. Enviromental Health
No Hp : 085340848204
Email : rsoj.prb@gmail.com

2. Finance

Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain
Jabatan/Bagian : Officer Ar & Ap
No Hp : 081255588138
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :

PIHAK KEDUA : KELURAHAN SUDIANG RAYA

Alamat : Jalan Manuruki No.41, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Untuk Perhatian : Nama : H. Andi Dudi Pamadeng, S.E., M.M
Jabatan : Lurah Sudiang Raya
No. Hp : 082195701907

PASAL 11
PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian perjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266, dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

PASAL 12
SANKSI

1. Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak memenuhi / melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian maupun lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, **PIHAK** lainnya akan melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam surat peringatan pertama.
2. Apabila dalam 15 (lima belas) hari kalender, **PIHAK** yang menerima peringatan pertama tidak juga melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya akan memberikan surat peringatan kedua.
3. Apabila dalam 15 (lima belas) hari kalender, **PIHAK** yang menerima peringatan kedua tidak juga melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang memberi peringatan akan melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka PARA PIHAK akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :

PASAL 14

FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*.

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu 3 x 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 15

PAJAK-PAJAK

Semua pajak-pajak yang timbul akibat Perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :

PASAL 17
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditanda-tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



dr. Muhammad Ahsan, MARS

Direktur RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya

PIHAK KEDUA



H. Andi Dudi Pamadeng, S.E., M.M

Lurah Sudiang Raya

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

PASAL 17
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditanda-tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya

PIHAK KEDUA



H. Andi Dudi Pamadeng, S.E., M.M
Lurah Sudiang Raya

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :